

作案的手机一部；上述毒品和作案工具均被扣押在案。

【案件焦点】

隐匿身份人员采取贴靠、接洽手段向贩毒人员表明求购毒品意图及数量，贩毒人员按约定足额交付毒品，是否构成“犯意引诱”“数量引诱”行为。

【法院裁判要旨】

重庆市长寿区人民法院经审理认为：证人彭某的证言、被告人罗某的供述能够证实被告人王某主观上已具有实施贩卖毒品的犯罪意图，而非在隐匿身份人员诱惑下产生贩卖毒品意图，隐匿身份人员的出现仅是为其实施毒品交易提供了完成毒品交付行为的机会，该情形不符合“犯意引诱”行为。同时，根据在案的证据能够证实王某已在从事大宗毒品贩卖，当彭某通过罗某提出求购3万元的毒品意图后，王某通过罗某回复彭某表示同意，其对求购毒品的数量未提出异议，无证据证实王某交付的净重53.39克毒品是基于隐匿身份人员诱使，在其不具备交付相应毒品数量的情况下，超出其原本意图而额外增加了向购毒人出售毒品的数量，该情形亦不符合“数量引诱”行为。故，对王某实施的贩卖毒品行为应当依法处理。王某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。罗某在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚；其曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，又犯贩卖毒

品罪，系毒品再犯，从重处罚；其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。王某、罗某的行为严重破坏社会秩序，均应依法附加剥夺政治权利。综上，依法判决如下：

一、被告人王某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产人民币6万元；

二、被告人罗某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币3万元；

三、没收扣押在案的毒品、被告人王某的作案工具苹果牌手机一部、被告人罗某的作案工具手机一部。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

在审判实践中，对“犯意引诱”“数量引诱”的认定应保持审慎。

一、贩卖毒品犯罪中“犯意引诱”的认定

实践中，“犯意引诱”的基本特征为行为人本身并无犯罪意图，其在隐匿身份人员采取了主动、积极的刺激诱惑行为后才产生犯意，进而实施了毒品犯罪行为。因此，构成“犯意引诱”的大前提必须是该行为人在隐匿身份人员介入之前具备无实施毒品犯罪的意图。

而合法的隐匿身份人员侦查则是隐匿身份人员在严格遵守《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定的基础上采取贴靠、接洽手段破获案件，隐匿身份人员的介入只是为实施毒品犯罪者提供实施犯罪的机会，属于“机会型引诱”，效果是促成已具备实施毒品犯罪意图的行为人实施毒品犯罪，而非制造犯罪。故而，对于已有证据证实行为人具有贩卖毒品的意图，甚至已从事过毒品贩卖行为，在隐匿身份人员介入后，达成出售毒品目的，属于典型的“机会型引诱”，不属于“犯意引诱”。

二、贩卖毒品犯罪中“数量引诱”的认定

隐匿身份人员诱使他人超出其原本意图实施的毒品犯罪数量，实施了更大数量的毒品犯罪的，属于“数量引诱”。现实中，实施贩卖毒品的毒贩总是处

于“持货待沽”状态，在物色到合适买家时便会伺机出售。隐匿身份人员在通过贴靠、接洽手段向贩毒人员表明求购毒品及数量的过程中，其出现仅是为贩毒人员实施出售持有的毒品提供了外部机会，使其在控制下完成毒品交付行为，隐匿身份人员在该过程中仅系充当交易一方的买方人员，同时贩毒人员对隐匿身份人员求购的毒品数量表示认同，并未对其求购的数量提出任何异议，进而由其决定了交易的时间、地点、方式，并最终在短时间内完成了交易行为。贩毒人员的客观行为充分说明了其交付的毒品数量就是其原本欲出售的毒品数量，而非在隐匿身份人员提供高额毒资引诱下，在其不具备交付相应毒品数量的基础上，通过临时筹措、增加毒品数量，实施了交付更大数量毒品的犯罪行为。

综上所述，隐匿身份人员按照《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，通过采取贴靠、接洽等手段接触已具备贩卖毒品意图的人，向贩毒人员表明求购毒品意图，为其实施毒品交易提供外部机会，贩毒人员在不超过其原本意图基础上，完成交付毒品行为，不属于“犯意引诱”和“数量引诱”，对其实施的毒品犯罪应予依法处理。

编写人：重庆市长寿区人民法院 黄凯

技术侦查证据的法庭调查和使用①

——刘某某等贩卖毒品案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省高级人民法院(2018)粤刑终173号刑事裁定书

①入库案例，参见人民法院案例库2023-06-1-356-032。

2. 案由：贩卖毒品罪

【基本案情】

2016年7月初，被告人肖某某联系了某镇毒品卖家刘某某和某市的毒品买家舒某，分别与刘某某、舒某谈好毒品交易事宜后，让其妻子被告人祝某某单独驾驶轿车去某镇找刘某某拿了毒品，再赶往某市将该毒品交给舒某，舒某在转卖该批毒品给黄某、牟某泉时被公安人员人毒并获。经鉴定，该批毒品净重4948.71克，均含甲基苯丙胺成分。

2016年7月底，祝某某与刘某某谈好要购买5千克甲基苯丙胺（冰毒），并先让江西下家给刘某某转账支付3万元，又自己向刘某某转账支付8.95万元，以总价11.95万元向刘某某购买5千克毒品冰毒，欲以14万元将毒品贩卖到江西。后，祝某某驾驶轿车到某镇向刘某某购得5千克冰毒。8月2日凌晨，公安机关在惠河高速路某服务区将驾车贩毒途中的祝某某抓获，并在该车中缴获其贩卖的毒品。经鉴定，该毒品净重4980.2克，均含甲基苯丙胺成分。

【案件焦点】

何时使用技术侦查证据和如何进行质证。

【法院裁判要旨】

广东省惠州市中级人民法院经审理认为：刘某某、祝某某、肖某某贩卖毒品甲基苯丙胺数量大，其行为均构成贩卖毒品罪。刘某某、肖某某贩卖毒品数量巨大，且悔罪态度差，社会危害性大，依法应予以严惩。祝某某虽如实供述犯罪事实，但贩卖毒品数量巨大，社会危害性大，依法不足以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第一项、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

一、刘某某犯贩卖毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

二、祝某某犯贩卖毒品罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人

全部财产；

三、肖某某犯贩卖毒品罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

(其他判项略。)

宣判后，三被告人不服，提出上诉。

广东省高级人民法院经审理认为：认定肖某某和刘某某参与第一宗犯罪事实，仅凭祝某某的供述，事实不清、证据不足。随后向广东省人民检察院发出建议补充调取刘某某、祝某某、肖某某在案发期间手机通话录音的技术侦查资料的函。二审经办人还先去公安机关听取了案发期间有关三被告人的手机通话录音。广东省高级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项和第二百四十六条、第二百四十八条的规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判；核准以贩卖毒品罪判处肖某某死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；维持原判以贩卖毒品罪，判处刘某某和祝某某死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事裁定，依法报请最高人民法院核准。

2023年4月20日，最高人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十八条、第二百五十条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第四百二十九条第一项的规定，作出核准广东省高级人民法院维持第一审以贩卖毒品罪判处刘某某和祝某某死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事裁定。

【法官后语】

技术侦查证据的使用，司法实践的问题比较集中地表现在两个方面：一是技术侦查证据何时使用；二是技术侦查证据如何使用。

一、技侦证据何时使用：最后使用原则

就技侦证据而言，在法庭上质证不存在危及侦查人员安全的问题，但是，技术侦查采取的秘密方法如果泄露，可能会影响以后技术侦查的有效性。为了保证打击犯罪的有效性，一般的原则是，在刑事审判中涉及罪与非罪、此罪彼

罪、罪轻罪重，特别是涉及死刑的适用时，在没有技术侦查证据就无法查清事实的情况下，再使用技术侦查证据，这被称为技侦证据的最后使用原则。

在本案中，刘某某和肖某某都否认参与第一宗犯罪事实，认定刘某某和肖某某参与第一宗犯罪事实，仅凭祝某某的供述。原审仅认定肖某某参与第一宗犯罪事实，如果无法认定，则涉及无罪的问题。而且刘某某一审被判处死刑，能否认定其参与第一宗犯罪事实，也涉及死刑适用的问题。故，需补充技侦证据来证实肖某某和刘某某是否参与第一宗犯罪事实，同时加强第二宗犯罪事实的证据。故而广东省高级人民法院向广东省人民检察院发出建议补充调取证据的函。